Overeenkomst van opdracht – zelfstandig bezorger (zzp)

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{COMMISSIE_PCT}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*
>
> ⚠️ **Risicowaarschuwing / Risk warning.** Na het Deliveroo-arrest (HR 24-3-2023, ECLI:NL:HR:2023:443) en het Temper-arrest (Hof Amsterdam 16-6-2026) kijkt de rechter naar de **feitelijke uitvoering**, niet naar dit papier. Vanaf **31-12-2026** geldt het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een uurtarief onder **€ 38** en vanaf **2-12-2026** het vermoeden uit de EU-richtlijn platformwerk 2024/2831. Deze overeenkomst biedt alleen bescherming als alle hieronder beschreven vrijheden in de praktijk echt bestaan. Belastingdienst-modelovereenkomsten worden sinds 6-9-2024 niet meer beoordeeld; bestaande modellen (zoals "geen werkgeversgezag") blijven bruikbaar t/m 31-12-2029. Deze tekst is gebaseerd op de structuur van de algemene modelovereenkomst "geen werkgeversgezag", maar is **niet** door de Belastingdienst goedgekeurd.

Partijen 1. {{BEDRIJFSNAAM}}, gevestigd te {{ADRES}}, KvK {{KVK}} ("Opdrachtgever"/het Platform); 2. [naam bezorger], handelend onder [handelsnaam], KvK [nummer], BTW-id [nummer of KOR] ("Opdrachtnemer").

Artikel 1 – Aard van de opdracht. Opdrachtnemer kan via de Food Porter-app opdrachten tot bezorging bekijken en daarop **een eigen bod** (prijs en/of ETA) uitbrengen. Een opdracht komt pas tot stand als het bod wordt geaccepteerd. Er is **geen verplichting** om in te loggen, beschikbaar te zijn, te bieden of een minimum aantal opdrachten aan te nemen.

Artikel 2 – Vrijheid en geen gezag. Opdrachtnemer bepaalt zelf of, wanneer, waar en hoe vaak hij werkt, welke route hij neemt en met welk vervoermiddel. Opdrachtgever geeft alleen aanwijzingen over het **resultaat** (ophaal- en afleveradres, tijdvenster, voedselveiligheid). Er zijn **geen boetes, ratings-sancties of rangschikking** voor het weigeren of niet aannemen van opdrachten. Opdrachtnemer mag tegelijk voor andere opdrachtgevers en concurrerende platforms werken.

Artikel 3 – Vervanging. Opdrachtnemer mag zich laten vervangen door een door hem zelf gekozen en betaalde vervanger, mits die vervanger aan de wettelijke eisen voldoet (leeftijd ≥ 18 voor zzp, identiteit, verblijfsrecht) en vooraf in de app is geregistreerd. Opdrachtgever weigert een vervanger alleen om objectieve, wettelijke redenen.

Artikel 4 – Eigen middelen en ondernemersrisico. Opdrachtnemer gebruikt eigen vervoermiddel, telefoon en tas en draagt zelf de kosten, het verzekeringsrisico (AVB en eventueel WA voor motorvoertuigen) en het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Artikel 5 – Vergoeding. De vergoeding per opdracht is het geaccepteerde bod (exclusief BTW), plus 100% van de fooi. Opdrachtgever betaalt [wekelijks] op basis van een (zelf)factuur. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor inkomstenbelasting en BTW. *Let op: een effectief uurtarief onder € 38 maakt het rechtsvermoeden van toepassing.*

Artikel 6 – Aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij bij de uitvoering toebrengt, voor zover niet gedekt door zijn verzekering, en is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

Artikel 7 – Voedselveiligheid. Opdrachtnemer vervoert maaltijden gesloten en hygiënisch (schone, geïsoleerde tas) en opent verpakkingen niet.

Artikel 8 – Gegevens. De verwerking van locatiegegevens is beperkt tot de periode waarin een opdracht actief is (zie privacyverklaring en transparantieverklaring).

Artikel 9 – Duur en beëindiging. Voor onbepaalde tijd; beide partijen kunnen schriftelijk opzeggen met [7] dagen. Toegang tot de app wordt alleen beperkt volgens de Deactivatie- en bezwaarprocedure (menselijke beoordeling, motivering, bezwaarrecht).

Artikel 10 – Toepasselijk recht. Nederlands recht; bevoegde rechter: rechtbank [plaats].

Ondertekend (elektronisch, met tijdstempel, IP-adres en versie): _____

English summary. A freelance (zzp) courier agreement modelled on the structure of the Belastingdienst model "no employer authority". Key points: no duty to log in, bid or accept jobs; riders set their own price and ETA by bidding; no penalties for refusing; own vehicle and costs; substitution allowed; can work for competitors; paid per accepted job plus 100% of tips; terminate on 7 days' notice. **Risk:** courts look at the facts (Deliveroo 2023, Temper 2026); from 31-12-2026 an hourly rate under €38 triggers a presumption of employment, and so does the EU Platform Work Directive from 2-12-2026. Use it only if the work really is free.

rider_zzp · versie 0.1 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.